

雇用契約書（雛形）

雇用契約書

株式会社〇〇（以下「会社」という）は、`{{employee__name}}`（以下「従業員」という）を次の通り雇い入れる。

第 1 条（採用）

1. 採用年月日: `{{employment__start__date}}`
2. 雇用形態: 正社員
3. 勤務地: `{{work__location}}`

第 2 条（職務）

1. 職種: `{{job__title}}`
2. 職務内容: `{{job__description}}`
3. 所属部署: `{{department}}`

第 3 条（試用期間）

採用日から 3 か月間を試用期間とする。ただし、会社が必要と認めた場合、この期間を延長することがある。試用期間中の労働条件は本契約と同一とする。

第 4 条（勤務時間）

1. 所定労働時間: 1 日 8 時間、1 週間 40 時間
2. 始業・終業時刻: 始業午前 9 時、終業午後 6 時
3. 休憩時間: 1 時間（正午～午後 1 時）

第 5 条（休日）

所定休日は、次のとおりとする。

1. 土曜日および日曜日
2. 国民の祝日
3. 年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
4. 会社が別に定める日

第 6 条（賃金）

1. 基本給：月額 {{base_salary}} 円
2. 諸手当：
 - ・ 通勤手当：月額 {{commuting_allowance}} 円まで（実費支給）
 - ・ 残業手当：時間外労働に対して支給
 - ・ その他：就業規則の定めるところによる
3. 賃金の支払：毎月末日締め、翌月 25 日払い

第 7 条（賞与）

賞与は、会社の業績および従業員の貢献度を考慮して、年 2 回（6 月・12 月）支給する。ただし、支給額・支給時期は、会社の経営状況により変更することがある。

第 8 条（昇給・昇格）

昇給および昇格は、会社の業績、従業員の職務能力、勤務態度等を総合的に考慮して、毎年 4 月に決定する。

第 9 条（退職金）

退職金は、別に定める退職金規程の定めるところによる。

第 10 条（休暇）

休暇は、就業規則の定めるところによる。主な休暇は次のとおり。

1. 年次有給休暇：勤続年数に応じて付与
2. 病気休暇：最長 1 年間
3. 特別休暇：結婚、出産、忌引等

第 11 条（服務規律）

従業員は、就業規則およびその他の諸規定を遵守し、誠実に職務を遂行しなければならない。

第 12 条（秘密保持）

従業員は、業務上知り得た会社の秘密情報を、在職中および退職後といえども第三者に漏洩してはならない。

第 13 条（競業避止義務）

従業員は、会社の承諾なく、会社と競合する事業を営み、または競合他社に雇用されてはならない。この義務は、退職後 1 年間有効に存続する。

第 14 条（兼職の禁止）

従業員は、会社の書面による承諾なく、他の職務に従事してはならない。

第 15 条（勤務命令）

従業員は、業務上必要がある場合、時間外労働、休日労働、または転勤を命ぜられることがある。この場合、正当な理由なく拒否してはならない。

第 16 条（契約期間）

本契約の期間は、採用日から定年（満 60 歳）に達する日までとする。ただし、定年後の再雇用については、別途協議する。

第 17 条（契約の解除）

次の各号のいずれかに該当する場合、会社は本契約を解除することができる。

1. 従業員が正当な理由なく欠勤し、その期間が 14 日を超えた場合
2. 従業員が業務上の重大な過失を犯した場合
3. 従業員が本契約または就業規則に違反した場合
4. その他、雇用関係を継続し難い重大な事由があった場合

第 18 条（退職）

従業員が自己都合により退職を希望する場合、退職予定日の 2 週間前までに退職届を提出しなければならない。

第 19 条（定型約款の不適用 **

本契約は、民法第 548 条の 4（定型約款の変更）の規定による定型約款の変更をしない。

第 20 条（準拠法・管轄裁判所）

本契約の解釈および本契約に起因する紛争については、日本法を適用し、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、会社および従業員各 1 通を保有する。

会社

株式会社〇〇 代表取締役：印：

従業員

氏名：印：_____

締結日：2025 年 月 日